

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Pena Cumprida no Estrangeiro (art. 8º do CP)

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

Trata-se uma medida que visa evitar a dupla punição, o chamado *bis in idem*.

“Traduzindo” o artigo, há dois casos

1º CASO – a pena cumprida no estrangeiro é DIVERSA da pena imposta no Brasil. Como assim DIVERSA? Em termos de qualidades, por exemplo, retenção, restrição de direito, multa, etc. Então, se a pena cumprida no estrangeiro for DIVERSA da imposta no Brasil, o juiz brasileiro deverá ATENUAR a pena imposta no Brasil considerando o que foi cumprido no estrangeiro. O modo que isso será feito ficará a critério do juiz.

2º CASO – a pena cumprida no estrangeiro é IDÊNTICA da pena imposta no Brasil. Aí fica fácil. É só COMPUTAR, é só COLOCAR NA CONTAGEM. Vamos a um exemplo para entender.

Em visita à Argentina, o Presidente da República Federativa do Brasil é assassinado por Juan.

Pela Justiça Argentina, Juan é condenado e cumpre 10 anos de pena privativa de liberdade.

Mas Juan ainda poderá ser julgado e punido pela Justiça Brasileira? Sim, poderá, por ter sido contra o Presidente da República, conforme estudo na aula sobre Princípio da Extraterritorialidade.

Assim, para finalizar o exemplo hipotético, caso a Justiça Brasileira condene Juan a cumprir 15 anos de pena privativa de liberdade, ele só cumprirá no Brasil 5 anos, pois já cumpriu 10 anos na Argentina.

Bem, sobre esse assunto é isso.

Saudações

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

PENA CUMPRIDA NO ESTRANGEIRO

Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

Trata-se uma medida que visa evitar a dupla punição, o chamado *bis in idem*.

1º CASO – a pena cumprida no estrangeiro é DIVERSA da pena imposta no Brasil. O juiz brasileiro deverá ATENUAR a pena imposta no Brasil considerando o que foi cumprido no estrangeiro.

2º CASO – a pena cumprida no estrangeiro é IDÊNTICA da pena imposta no Brasil. É só COMPUTAR, é só COLOCAR NA CONTAGEM.

Saudações

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
